

1501026-41.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 - SEIS MAJORANTES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501026-41.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-41.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELINALDO FIDELIS BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

ELINALDO FIDELIS BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 22 de setembro de 2021, por volta de 00h30min, na Rua Sebastião de Moraes, 90, Alvinópolis, nesta cidade e Comarca de Atibaia, subtraiu para si, juntamente com outro indivíduo não identificado, com quem agia em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante emprego de violência contra a vítima Claudivã da Silva Gomes, praticada após a subtração, a fim de assegurar impunidade do crime e a detenção da coisa para si, duas bicicletas da marca Caloi, avaliadas ao todo em R\$ 2.100,00, pertencentes à vítima Marcelo Cibella de Paula Assis.

Ao que se apurou, o réu, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, adentrou a casa da vítima, durante o repouso noturno, e dali subtraiu as referidas bicicletas.

Ocorre que, logo na sequência, ELINALDO e seu comparsa foram avistados, na via pública, pelo vigia noturno Claudivã, que logo percebeu que as bicicletas que eles empurravam eram as da vítima. Com efeito, o vigilante foi ao encontro dos roubadores que, tão logo notaram a sua presença, fugiram, tendo um deles abandonado uma das bicicletas no local.

O vigia, então, recolheu a bicicleta abandonada e a levou de volta para a casa da vítima, onde a deixou. Ato contínuo, voltou a procurar pelos roubadores nas imediações e conseguiu achar o réu, que ainda estava com outra bicicleta subtraída. Assim, foi novamente ao seu encontro, para detê-lo.

ELINALDO, ao perceber que seria preso, sacou uma faca que trazia consigo e passou a desferir golpes contra o vigilante, ferindo seus dedos. Mesmo assim, o bravo vigia conseguiu detê-lo com a ajuda de um colega que logo chegou para auxiliá-lo.

Na delegacia, o réu negou a prática delitiva, alegando ser morador de rua e se encontrou com outro morador de rua, que lhe pediu para que o ajudasse a segurar uma bicicleta. Confirmou que possuía uma faca, mas negou tê-la utilizado para agredir qualquer pessoa.

O flagrante foi convertido em preventiva às fls. 52/54.

A denúncia foi recebida (fls. 83/85), o réu foi citado (fls. 109), e ofereceu defesa prévia (fls. 116/122), que foi afastada (fls. 128/130).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 166/167).

Passou-se às alegações finais, nas quais o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 168/173).

A defesa do réu requereu a procedência parcial da ação, postulando a desclassificação para o crime de receptação, argumentando, em síntese, que a prova oral produzida não foi firme em apontar a consumação do crime de roubo; subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto simples, aduzindo que não foi comprovada nos autos a agressão contra a vítima Claudivã; subsidiariamente, em caso de condenação pelo delito de roubo, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, fixação do regime aberto ou semiaberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, ainda, concessão do sursis. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 184/188).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 14) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, disse que é morador de rua, na data dos fatos, enquanto estava caminhando, outro morador de rua o chamou e pediu para segurar uma bicicleta para ele; enquanto segurava a bicicleta, veio outro "cara", que não conhece, e o segurou, dizendo que havia roubado aquela bicicleta; ele também achou uma faca em seu bolso, mas em nenhum momento utilizou o artefato; nega a prática do furto das bicicletas; nega ter agredido o vigia noturno; já foi preso e processado pelo crime de descumprimento de medida protetiva; foi agredido fisicamente, com socos, pelo indivíduo que o deteve quando dos fatos (fls. 07).

Em juízo, interrogado, disse que confessa os fatos; morava na rua, e encontrou-se com um rapaz que conhecia, e ele entregou a bicicleta, que estava com o pneu murcho, ocasião em que ficou com o bem, e o rapaz saiu, tendo o vigia chegado logo em seguida, surpreendendo-o com a bicicleta; estava com a faca, mas não golpeou o vigia; morava na rua, e usava a faca diariamente; questionado como o dedo do vigia foi cortado, disse que não sabe, pois não chegou a "relar" nele; informado que sua pena pode ser atenuada caso confesse os fatos, mas confessar significa reconhecer todos os elementos do crime e, do jeito que está falando, não está confessando, portanto, não terá a pena atenuada, e se é essa a versão que irá manter, disse que é sim, porque sua versão foi o que aconteceu; trabalhava como pedreiro; era casado, mas estava com medida protetiva deferida em favor de sua mulher, razão pela qual saiu de casa; questionado o que estava fazendo quase uma hora da manhã andando pela rua, se pedreiro acorda cedo e entra cedo no serviço, disse que sua mulher tinha pedido uma medida protetiva contra si, após terem brigado, e não podia se aproximar dela, então estava morando na rua, já que sua família é de Minas Gerais, e tem

poucos parentes em Atibaia, tendo ficado sem destino; estudou até a sexta série; já foi processado pela Lei Maria da Penha, em razão de uma briga que teve com sua esposa, cinco meses antes dos fatos (fls. 166/167).

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A vítima Claudivã da Silva Gomes, guarda noturno, ouvida às fls. 166/167, disse que foi atrás do réu, que havia subtraído as bicicletas; ao abordar ELINALDO, ele já avançou em sua direção com uma faca; perguntou onde estava a bicicleta, e o réu não quis devolver o bem, avançando contra si com uma faca; questionado se o réu já tinha feito a subtração e, quando o surpreendeu com a bicicleta, ele avançou contra si com uma faca, em vez de devolver a res furtiva, disse "isso"; questionado que parte do seu corpo o réu feriu com a faca, disse que seu dedo; questionado se sofreu um corte superficial ou precisou tomar ponto, disse que não precisou tomar ponto; questionado se chegou a ver o momento em que os criminosos tiraram a bicicleta da casa, ou os viu quando eles já estavam na rua, disse que eles já estavam do lado de fora, com as duas bicicletas; na verdade, já tinha visto ambos anteriormente, na rua, quando suspeitou, e foi para a frente da casa, onde se deparou com os criminosos com as bicicletas, do lado de fora; questionado se reconheceu de quem eram as bicicletas, disse que reconheceu as bicicletas, sendo que uma ainda estava em frente à casa do cliente, momento em que pediu para um dos criminosos deixar a bicicleta, ao que ele atendeu, enquanto o outro correu, então foi atrás dele; o criminoso que não quis entregar a bicicleta foi quem o atacou com uma faca; questionado se seria capaz de reconhecer o assaltante hoje, disse que sim; às reperguntas da defesa, questionado se foi feito exame de corpo de delito com relação ao corte no dedo, disse que não precisou; mandaram que fosse a Bragança Paulista para realizar o exame, mas não chegou a ir, pois não precisou; questionado pelo juízo se foi quem decidiu não ir, ou se alguém falou que não precisava, disse que foi quem decidiu não ir. Feito o reconhecimento em audiência, não reconheceu o réu como autor do roubo, tendo dito que acha que não o reconheceu em razão do cabelo.

A vítima Marcelo Cibella de Paula Assis, ouvida às fls. 166/167, disse que não se recorda da data dos fatos; estava deitado, por volta da meia-noite, e o guarda noturno ligou, tendo desligado assim que atendeu, então retornou a ligação; o guarda falou que estava indo atrás de duas pessoas que tinham furtado suas bicicletas, sendo que uma tinha sido recuperada, e ele estava indo em busca da outra; pegou o carro e fez um percurso que achou que o réu poderia estar por perto, quando encontrou o guarda juntamente com um dos rapazes que tinham subtraído a bicicleta, ocasião em que o criminoso estava portando uma arma, e o guarda estava tentando desarmá-lo; questionado quantas pessoas teriam praticado a subtração, disse que o guarda falou que foram duas pessoas, sendo que uma fugiu, e a outra, que estava com a bicicleta, foi interceptada; questionado qual era a arma que o assaltante usava, disse que era uma faca de cortar pão; questionado se o criminoso chegou a praticar violência efetiva contra Claudivã com a faca, disse que sim; o réu chegou a ameaçar o guarda, que teve um ferimento pequeno na mão, em virtude do ataque empreendido pelo ladrão; questionado se o ataque ocorreu depois que o ladrão já estava com a bicicleta, disse que sim; questionado se conseguiu recuperar as duas bicicletas, e se teve algum prejuízo, disse que não teve prejuízo, pois Claudivã agiu rápido, tendo recuperado uma bicicleta na hora, e o ladrão apontou onde tinha escondido a outra; às reperguntas da defesa, questionado se viu alguém dentro da residência ou do quintal, disse que não viu; questionado quanto tempo depois Claudivã encontrou os indivíduos, disse que foi na hora; Claudivã ligou assim que viu os indivíduos subtraindo a bicicleta, tendo encontrado o ladrão em cinco minutos ou menos; questionado pelo juízo como os ladrões tiraram a bicicleta, se tinha algum sinal de arrombamento ou alguma câmera que mostrou como eles agiram, disse que não tinha câmera; Claudivã foi quem viu a subtração, sendo que os criminosos tiraram os bens por cima de um portão de grade, tendo quebrado uma ou duas lanças para entrar na sua casa; questionado qual a altura do portão, disse que dois metros. Feito o reconhecimento em audiência, não reconheceu o réu como autor do roubo.

A testemunha Edimar Bezerra da Silva, ouvida às fls. 166/167, disse que recebeu uma

ligação de Claudivã, que noticiou a subtração de uma bicicleta, e requisitou sua presença no local dos fatos, sendo que chegou após o ocorrido; trabalha em local diverso do que houve o crime, mas Claudivã ligou, pois costumam manter contato, e solicitou apoio, então foi até o local; acionaram a polícia, que compareceu ao local e prendeu o réu; questionado sobre constar que o réu, ao ser abordado, foi violento e os agrediu, disse que isso aconteceu antes de chegar ao local, tendo Claudivã narrado que o réu o agrediu com uma faca, chegando a cortar o dedo dele; Claudivã disse que tentou conversar com o réu, que avançou contra ele com uma faca e, ao se defender, Claudivã teve o dedo lesionado; questionado se o ferimento foi muito grave, disse que não; a faca pegou no dedo mínimo dele e cortou pouco, não tendo sido grave; questionado se Claudivã falou onde viu o réu e seu comparsa com a bicicleta, e se foi dentro ou fora da casa, perto ou longe do imóvel, disse que os criminosos já tinham saído da casa; Claudivã avistou ambos na rua, quando percebeu que eles tinham subtraído a bicicleta; questionado se os criminosos já estavam levando as bicicletas embora quando Claudivã os visualizou, disse que sim. Feito o reconhecimento em audiência, reconheceu o réu como autor do roubo.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, em solo policial, negou os fatos, o que tornou a fazer em juízo, embora tenha dito que confessava. Isto porque, interrogado, alegou que apenas recebeu a bicicleta de um rapaz que conhecia, tendo Claudivã chegado logo em seguida, negando que tenha agredido o vigia.

A versão dada pelo réu é absolutamente fantasiosa, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos, tendo restado totalmente isolada frente às demais provas produzidas. Senão, vejamos.

A vítima Claudivã narrou que já tinha visto o réu e seu comparsa anteriormente, rondando pela área, o que levantou suspeitas, razão pela qual foi até o local dos fatos, onde se deparou com os criminosos em posse das res furtivas, na parte de fora da casa. Narrou, também, que pediu que os roubadores deixassem as bicicletas, ao que o comparsa do réu atendeu, entregando um dos bens, no entanto, ELINALDO correu, recusando-se a entregar a outra bicicleta, atacando-o com uma faca, vindo a causar um ferimento no seu dedo mínimo.

Seu depoimento veio corroborado pelo relato da vítima Marcelo, proprietário das bicicletas, que disse que recebeu uma ligação de Claudivã, dando conta da subtração, ocasião em que pegou seu carro e saiu em busca dos roubadores, quando se deparou com Claudivã e o réu, que empunhava uma faca, enquanto o vigia tentava desarmá-lo. Narrou, também, que, conforme relatado pelo guarda, o crime foi praticado pelo réu e um comparsa, que conseguiu fugir. Disse, ainda, que ELINALDO ameaçou e feriu Claudivã com uma faca, logo após a subtração, causando-lhe um pequeno ferimento na mão. Por fim, disse que os indivíduos quebraram uma ou duas lanças do portão da sua casa para subtrair as bicicletas, e que o vigia encontrou o réu cerca de cinco minutos após o crime.

E a palavra das vítimas em crimes como o dos autos, cometidos na clandestinidade, têm grande credibilidade, ainda mais porque não têm qualquer interesse em prejudicar o réu.

Neste sentido:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, p. 2568). Assim, ainda que as vítimas não tenham reconhecido o réu durante a audiência, seja porque não conseguiram visualizar bem a imagem em razão da má qualidade da videochamada, já que seus depoimentos foram colhidos de forma virtual, seja por conta do cabelo do réu que está diferente, como a vítima Claudivã falou, ou ainda, em razão do tempo transcorrido entre a data dos fatos e a data da realização da audiência, não restam dúvidas de que o réu é autor do crime dos autos, já que foi contido pelos vigias durante o crime e preso em flagrante, pela polícia, logo em

seguida.

Ademais, observo que a testemunha Edimar reconheceu o réu durante a audiência, tendo dito que foi chamado por Claudivã para prestar apoio durante a ocorrência. Além disto, a alegação do réu de que estava no local dos fatos espanca qualquer questão afeta ao reconhecimento.

Por fim, observo que a violência foi exercida pelo réu com emprego de uma faca, o que se confirmou pelos firmes relatos das vítimas e da testemunha, bem como pelo auto de exibição/apreensão às fls. 14, de modo que a negativa do réu restou isolada nos autos.

Outrossim, a violência foi exercida após a subtração, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, como foi comprovado em audiência, amoldando-se a conduta do réu perfeitamente ao chamado roubo impróprio, descrito no art. 157, § 1º, do CP.

Observo que, embora na denúncia não conste o dispositivo legal referente ao emprego de arma branca, a conduta do réu restou perfeitamente delineada, inclusive com relação ao uso do artefato em questão, e o réu se defende dos fatos, não da tipificação dada a eles, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa com o reconhecimento, quando da dosimetria, da referida causa de aumento de pena.

Ante o exposto, o pleito da defesa, apresentado em seus memoriais, de desclassificação para o delito de receptação ou, ainda, para o crime de furto simples, deve ser afastado, uma vez que, nos termos da fundamentação supra, não restam dúvidas de que o réu, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, efetivamente subtraiu para si as bicicletas, mediante emprego de violência exercida com emprego de arma branca, contra a vítima Claudivã, praticada após a subtração, a fim de assegurar impunidade do crime e a detenção da coisa para si, .

Também deve ser afastado o pleito da defesa de reconhecimento da tentativa de roubo. Isto porque o réu, de fato, subtraiu o bem e empregou violência após a subtração, a fim de assegurar impunidade do crime e a detenção da coisa para si, não restando dúvidas de que o crime efetivamente se consumou, pouco importando se a res furtiva foi recuperada.

Cuida-se de matéria sumulada.

Súmula 582 STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Nesse sentido, também a melhor jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO. ART. 157, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. SIMPLES POSSE. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 44, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula 7, STJ. 2. Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de roubo, assim como o de furto, fica consumado com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. 3. Inviável a concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP. 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no AREsp: 521133 BA 2014/0124543-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2014) (destaquei e sublinhei).

Inviável a tentativa à medida que a vítima perdeu a posse do bem, ainda que de forma efêmera (STF - RE 96.459, RT 522/399, 542/375, 564/423, RTJ 93/415, TACRIM-SP, Ap. 200.801 e RJDTACRIM 06/150).

Ainda que por breve período, os acusados experimentaram posse desvigiada sobre a motocicleta, o que basta à consumação (RJDTACRIM 06/150, STF - RE 96.459, RT

522/399, 542/375, 564/423, RTJ 93/415, TACRIM-SP, Ap. 200.801, RTJ 135/161. Vide, ainda, RTJ 125/759; HC 70.289-9, Rel. Min. Sydney Sanches, v.u., j. 13.6.93, DJU 27.8.93, p. 17021).

É inviável a desclassificação de roubo consumado para tentado, se os réus tiveram posse da res furtiva arrebatada com violência real ainda que por curto espaço de tempo (TJDF – Ap. Crim. Nº 16902/96 – DF – 1ª T. Rel. Des. Lécio Resende da Silva – j. 26.06.97 – DJ 03.09.97 – v.u.).

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

O réu é reincidente, o que será analisado em fase própria.

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Não há informações sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa não teve maiores consequências. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima. Assim, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e multa de 10 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, posto que o crime foi praticado durante estado de calamidade, decretado em março de 2020, em razão da pandemia covid-19 (art. 385 CPP), bem como a agravante relativa à reincidência, conforme se verifica às fls. 36 (proc.1501329-89.2020 – descumprimento de medida protetiva), não havendo atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, verifica-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena. O crime, como exposto, foi praticado com emprego de arma branca, tendo havido concurso de agentes, o que restou devidamente comprovado pela prova colhida.

Observo que, nos termos da fundamentação supra, não há qualquer óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, que restou perfeitamente descrito na denúncia, e o réu se defende dos fatos, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa.

Quanto ao patamar de recrudescimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, nos termos da jurisprudência atual:

“ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO – RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 – SEIS MAJORANTES INTEGRADAS À SISTEMÁTICA ATUAL DO ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSIÇÃO DO MANEJO DE NOVAS FRAÇÕES DE AUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.

'Na incidência de uma causa de aumento de pena, o acréscimo correto deve ser de 1/3; havendo duas, e se presentes circunstâncias que o justifiquem, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento será de 11/30. Da mesma forma, três majorantes, 12/30 (ou simplificando 2/5); quatro, 13/30; cinco, 14/30 (simplificando 7/15); e seis, 15/30, ou seja, 1/2'". (TJ-SP – APR 1500704-51.2021.8.26.0050; Relator: Jayme Walmer de Freitas; Data de Julgamento: 25/10/2021; 3ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei e sublinhei).

Não há causas de diminuição de pena.

Assim, a pena é aumentada em 11/30 avos, atingindo o patamar de 07 anos, 03 meses e 14 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Observo, para que não se alegue omissão desta sentença, que para os fins da fixação do regime prisional, levei em conta as circunstâncias do art. 33, § 2º, do Código Penal. Por isto, o regime de cumprimento será o fechado, único adequado a

roubadores, como o réu, que praticou crime de peculiar gravidade, especialmente considerando que o réu é reincidente.

Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional- Inicial fechado - Fixação correta - Delito de roubo duplamente qualificado - Hipótese - Sentença mantida - Recurso improvido" (TJSP - Ap. nº 990.08.133.442-9 - São Vicente - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Ruy Borges Pereira - J. 10.08.2010 - v.u). Voto nº 12.371

"ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional fechado - Entendimento - Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-se mais adequada, posto que se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo social, apresentando-se, na atualidade, como maior fonte de sua inquietação - Recurso parcialmente provido"(TJSP - Ap. nº 990.10.108.180-6 - São José dos Campos - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Wilson Barreira - J. 12.08.2010 - v.u). Voto nº 20.520. Deixo, ainda, de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a pessoa, o que macula o quanto disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal e, repito, por se tratar de réu reincidente.

Incabível, também, a suspensão do art. 77, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente em crime doloso, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício, conforme disposto no inciso I, do referido artigo.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ELINALDO FIDELIS BRITO como incurso nas penas do art. 157, §§ 1º e 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 07 anos, 03 meses e 14 dias de reclusão, regime fechado, e 17 dias-multa, diária mínima, e valor total da pena de multa atualizado na forma do art. 49, § 2º, do CP.

O réu está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante e permaneceu recolhido por todo o processo, não sendo razoável que, agora que foi condenado, seja colocado em liberdade, ainda mais diante do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, não havendo qualquer segurança ao juízo de que, uma vez solto, não acabe voltando a praticar delitos, dada a severidade da ação que perpetrrou, ocasião em que demonstrou completo desvalor ao ordenamento jurídico, especialmente considerando que se trata de réu reincidente. Além disto permanecem íntegros os motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em preventiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 201, § 2º, do CPP, remeta-se cópia da presente sentença às vítimas.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, se o réu for beneficiário da gratuidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA